

DEPARTAMENTO EMISOR IMPUESTOS DIRECTOS 1875	CIRCULAR N° 38-2017 ID 2-2017 SN
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Instrucciones sobre las modificaciones efectuadas por la Ley N° 20.956 de 26 de octubre de 2016, a los artículos 41 A, letra C y la incorporación de una nueva letra D, en materia de normas sobre Tributación Internacional, y modificaciones al artículo 59 inciso primero, junto a la incorporación de una nueva oración al párrafo segundo del N°2 de la misma disposición, relativas al Impuesto Adicional, ambos artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). Introduce además una regla de aproximación para los pagos en efectivo.	REFERENCIA: N° Y NOMBRE DEL VOLUMEN: REF. LEGAL: Ley N°20.956 de 2016. Artículos 41 A, letras C, D y, artículo 59 inciso primero de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del D.L. 824, de 1974.

I.- INTRODUCCIÓN

La Ley N° 20.956, publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 2016, que establece medidas para impulsar la productividad, en adelante también “la Ley”, modificó entre otras normas, la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974. Modificó los artículos 20, 74, 79 y 104 de la LIR, habiendo sido instruidos estos cambios en Circular N° 71 de 2016. También modificó el artículo 41 A y el artículo 59 de la LIR, los que se instruyen en esta oportunidad. Adicionalmente, la Ley establece medidas para eliminar la circulación de las monedas de \$1 y \$5, prescribiendo al respecto una regla de carácter tributario.

Las instrucciones a estas modificaciones, se imparten en la presente Circular y dicen relación con las siguientes materias:

- 1) Derecho al crédito por impuestos soportados en el extranjero en el sistema unilateral (países con los que Chile no ha suscrito un convenio de doble tributación que se encuentre vigente), tratándose de contribuyentes con domicilio y/o residencia en Chile que presten o hayan prestado servicios personales a contar del 1° de enero de 2016, clasificados en los N°s 1 y 2, del artículo 42 de la LIR.
- 2) Derecho al crédito por impuestos soportados en el extranjero tratándose de servicios que sean calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), prestados a contar del 1° de enero de 2016, en el sistema unilateral de créditos.
- 3) Eliminación de la relación como causal de aumento de la tasa de Impuesto Adicional (IA) o de pérdida de la exención de dicho impuesto, a contar del 1° de noviembre de 2016, contemplada en el inciso 1°, del artículo 59 de la LIR.
- 4) Ampliación de la exención de IA a las sumas pagadas al exterior por concepto de trabajos y servicios de ingeniería o técnicos, asociados a servicios exportables calificados como tales por el SNA, a contar del 1° de noviembre de 2016, contemplada en el N° 2, del inciso 4°, del artículo 59 de la LIR.
- 5) Con la finalidad de eliminar la producción y circulación de las monedas de \$1 y \$5, la Ley en su Artículo 13.-, dispuso que a contar del 1° de noviembre de 2017, en todos los pagos que se realicen en dinero efectivo, cualquiera sea la naturaleza de la operación, las cantidades iguales o inferiores a \$5 se depreciarán a la decena inferior, y las cantidades iguales o superiores a \$6 se elevarán a la decena superior, cuestión que no generará efecto tributario alguno.

II.- INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA.

A.- Modificaciones a la LIR.

A.1) Derecho a utilizar como crédito los impuestos soportados en el extranjero (IPE), que gravaron los servicios personales de los N° 1 y 2, del artículo 42 de la LIR, prestados a contar del 1° de enero de 2016, en el sistema unilateral.

La letra b), del N° 2 del artículo 1.- y el N° 2 del artículo 2.-, ambos de la Ley, incorporan una nueva letra D.- al artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre 2016¹ y a partir del 1° de enero de 2017², respectivamente, cuyo tenor es el siguiente para ambos períodos:

"D.- Otras rentas.

Los contribuyentes que, sin perder el domicilio o la residencia en Chile, perciban rentas gravadas en el extranjero clasificadas en los números 1° y 2° del artículo 42, podrán imputar como crédito contra el impuesto único establecido en el artículo 43 o el impuesto global complementario a que se refiere el artículo 52, los impuestos a la renta pagados o retenidos por tales rentas, aplicando al efecto lo dispuesto en el número 3 del artículo 41 C.

En todo caso, el crédito no podrá exceder del 32% de una cantidad tal que, al restarle dicho porcentaje, la cantidad resultante sea el monto neto de la renta percibida respecto de la cual se calcula el crédito. Si el impuesto pagado o retenido en el extranjero es inferior a dicho crédito, corresponderá deducir la cantidad menor. En todo caso, una suma igual al crédito por impuestos externos se agregará a la renta extranjera declarada."

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley, la nueva letra D.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre 2016, resulta aplicable en relación a los servicios prestados a partir del 1° de enero de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, necesario es precisar que si los referidos servicios, además, fueron pagados en parte o totalmente a partir de esta última fecha y hasta el 31 de diciembre de 2016, el IPE que gravó esa parte o totalidad del precio estará sujeto a la limitación establecida en el N° 7, de la Letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente durante los años comerciales 2015 y 2016³, que dispone que el crédito por IPE que se determine no podrá ser imputado o deducido del Impuesto Único de Segunda Categoría (IUSC) Anual Reliquidado o del Impuesto Global Complementario (IGC), según proceda, que corresponda a las rentas de fuente chilena, sino que sólo podrá ser imputado a las rentas de fuente extranjera. Por el contrario, si el servicio fue prestado a partir del 1° de enero de 2016 y pagado a partir del 1° de enero de 2017, no tendrá aplicación la limitación aludida, puesto que fue derogada por la Ley N° 20.899, a contar de esta última fecha⁴.

La nueva letra D.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del 1° de enero de 2017, rige, asimismo, a contar de esa misma fecha.

En consecuencia, a efectos de instruir la nueva letra D.- introducida al artículo 41 A de la LIR, debemos distinguir entre el artículo 41 A vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016 y artículo 41 A de dicho cuerpo legal vigente a partir del 1° de enero de 2017.

¹ De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7), del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780, de 2014, que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. Las instrucciones sobre la materia fueron impartidas mediante la Circular N° 12 de 2015.

² De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 25) del artículo 1°, en concordancia con el artículo primero de las disposiciones transitorias, ambos de la Ley N° 20.780. Cabe hacer presente, que el referido numeral 25) fue modificado, a su vez, por la letra k., del N° 1, del artículo 8°.- de la Ley N° 20.899, de 2016, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias. Las instrucciones sobre la materia fueron impartidas mediante la Circular N° 48 de 2016.

³ De acuerdo al N° 2, del artículo 1.- de la Ley, la antigua letra D.- del artículo 41 A de la LIR, pasó a ser su actual letra E.-.

⁴ De acuerdo a la modificación introducida por la letra k., del N° 1, del artículo 8°.- de la Ley N° 20.899 al numeral 25) del artículo 1° de la Ley N° 20.780.

Cabe señalar que las instrucciones generales en materia de créditos por IPE, están contenidas en Circular N° 48 de 2016, las que resultan aplicables en esta materia en todo aquello que no sea contrario a las presentes instrucciones.

A.1.1.) Letra D.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016⁵:

Atendido que la modificación legal en comento entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2016, en nada modifica la normativa vigente durante el año comercial 2015.

a) Contribuyentes que tienen derecho al crédito:

Los contribuyentes que tienen derecho a este crédito son las personas naturales que sin perder su domicilio o residencia en el país, perciban rentas gravadas en el extranjero, ya se hubieren obtenido en Chile o en extranjero, que se clasifiquen en los N°s 1 o 2, del artículo 42 de la LIR, esto es:

- (i) Los contribuyentes afectos al IUSC por sueldos u otras remuneraciones de similar naturaleza, percibidas desde el exterior; y
- (ii) Los contribuyentes afectos al IGC por ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa, percibidos desde el exterior.

b) Modalidad para utilizar el crédito por IPE en el caso de contribuyentes del IUSC.

Estos contribuyentes para los efectos de la utilización del crédito por IPE deberán efectuar una reliquidación anual de su IUSC, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la LIR⁶, considerando los siguientes ajustes:

(i) Las rentas de fuente chilena de cada período mensual y las rentas de fuente extranjera, convertidas estas últimas a moneda nacional de acuerdo a lo establecido en el N° 1 de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, se actualizarán hasta el término del ejercicio, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el mes anterior a aquel en que fueron percibidas las rentas y el mes de noviembre del año comercial respectivo.

(ii) El impuesto determinado en cada mes producto de la aplicación de la escala del IUSC del período correspondiente, sobre rentas tanto de fuente chilena como extranjera, ya sea que se hubiere retenido por el empleador o pagado por el propio trabajador, se actualizará hasta el término del ejercicio, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el mes anterior al de su retención o pago y el mes de noviembre del año comercial respectivo.

(iii) A la suma anual de las rentas indicadas en el literal (i) anterior se le debe agregar una cantidad igual al crédito por IPE que en definitiva corresponda. Dicha cantidad deberá ser la menor que se obtenga al aplicar los siguientes límites:

1.- El impuesto extranjero efectivamente retenido y/o pagado al Estado extranjero, debidamente convertidos a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio de la moneda extranjera de que se trate y actualizados al término del ejercicio, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el mes anterior al de su pago y el mes de noviembre del año comercial respectivo.

2.- El 32% de una cantidad tal que al restar dicho porcentaje, la cantidad resultante sea equivalente al monto neto de la renta percibida del exterior sobre la cual se calcula el citado crédito. Esta suma se obtiene luego de multiplicar el monto de la renta percibida del exterior, debidamente convertido a moneda nacional y reajustado en la forma indicada en el literal (i) anterior, por el factor 0,470588, el que resulta de dividir 32 por 68.

3.- Se hace presente que a los contribuyentes sujetos a la modalidad de reliquidación, si bien les es

⁵ De acuerdo a lo dispuesto en el N° 7) del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780.

⁶ Las instrucciones relativas a la reliquidación anual del IUSC fueron impartidas mediante el N° 4, del Capítulo II, de la Circular N° 6 de 2013.

aplicable el tercer límite del crédito por IPE equivalente al 32% de la Renta Neta de Fuente Extranjera (RENFE⁷), dicha aplicación no produce efecto alguno, atendido que las normas legales que regulan la aplicación del IUSC establecido en los artículos 42 N° 1 y 43 N° 1 de la LIR, no admiten la deducción de ningún tipo de gastos o desembolsos.

(iv) Dicho total (incluyendo el crédito por IPE) se reliquidará conforme al artículo 47 de la LIR, aplicando la escala del IUSC vigente en el mes de diciembre del ejercicio respectivo, contenida en el artículo 43 N° 1 de la LIR, expresada en valores anuales, que corresponde en definitiva a la misma escala del IGC vigente para el Año Tributario correspondiente.

(v) Al IUSC determinado según la reliquidación anual practicada, se le imputará, en primer lugar, el crédito por IPE determinado en los términos señalados en el literal (iii) anterior, en la proporción que corresponda (según se indica en el literal (vi) siguiente) y luego, se deducirá el impuesto retenido o pagado en cada mes sobre las rentas de fuente chilena y extranjera, actualizado hasta el término del ejercicio bajo la modalidad indicada en el literal (ii) precedente, dando como resultado un exceso de impuesto retenido o pagado por doble tributación.

(vi) Conforme a lo dispuesto en el N° 7 de la Letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, el crédito por IPE sólo puede ser imputado en contra de rentas de fuente extranjera. Para estos efectos, se debe determinar qué parte del IUSC reliquidado corresponde a rentas de fuente chilena y qué parte corresponde a rentas de fuente extranjera, aplicando al monto del impuesto determinado el año tributario respectivo, la proporción que resulte de dividir el monto de las rentas de fuente chilena o de fuente extranjera, según corresponda, por el total de ambas rentas afectas al tributo mencionado agregado el crédito por IPE, expresándose dicho porcentaje con un solo decimal, despreciándose toda centésima inferior a cinco.

(vii) El exceso de impuesto retenido o pagado por doble tributación podrá ser imputado a cualquier obligación anual de impuesto a la renta que tenga que declarar en el año tributario correspondiente. El remanente que aún quedare de la imputación antes señalada, ya sea, por no existir una obligación anual que cumplir o porque el excedente antes mencionado es superior a la referida obligación tributaria anual existente, será devuelto al contribuyente por el Servicio de Tesorerías, bajo la modalidad indicada en el artículo 97 de la LIR.

Ejemplo práctico:

A.- ANTECEDENTES	
(a) Sueldos anuales de fuente chilena actualizados al 31.12.2016.....	\$ 30.000.000
(b) IUSC retenido por el empleador sobre los sueldos de fuente chilena actualizado al 31.12.2016.....	\$ 1.650.000
(c) Sueldo de fuente extranjera percibido en el mes de junio 2016, convertido a moneda nacional y actualizado al 31.12.2016.....	\$ 3.500.000
(d) Impuesto pagado en el exterior sobre sueldo de fuente extranjera convertido a moneda nacional y actualizado al 31.12.2016.....	\$ 1.900.000
(e) Impuesto pagado por el propio trabajador sobre el sueldo de fuente extranjera enterado al Fisco mediante el F-50 actualizado al 31.12.2016.....	\$ 600.000
B.- DESARROLLO	

⁷ Es el resultado consolidado de utilidad o pérdida de rentas gravadas en el exterior afectas a impuesto en Chile, obtenida por el contribuyente, deducidos los gastos necesarios para producirla, en la proporción que corresponda, más la totalidad de los créditos por IPE calculados en la forma que establece la LIR.

(i) Las rentas brutas de fuente chilena clasificadas en el N° 2, del artículo 42 de la LIR, se incorporan a la base imponible del IGC, debidamente actualizadas, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el mes anterior a la percepción de las rentas y el mes de noviembre de cada año, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la LIR.

(ii) Las rentas líquidas gravadas en el extranjero, clasificadas en el N° 2, del artículo 42 de la LIR se convertirán a moneda nacional de acuerdo a lo dispuesto en el N° 1, de la letra E.-, del artículo 41 A de dicho cuerpo legal y luego se reajustarán hasta el término del ejercicio en la misma forma señalada en el literal anterior.

(iii) Las retenciones de impuestos efectuadas en Chile sobre las rentas de fuente chilena, se reajustarán por la variación del IPC existente entre el mes anterior a la retención del impuesto y el mes de noviembre de cada año, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la LIR.

(iv) Los impuestos retenidos o pagados en el exterior, sobre las rentas gravadas en el extranjero, se convertirán a moneda nacional de acuerdo a lo dispuesto en el N° 1, de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR y luego se reajustarán hasta el término del ejercicio, bajo la misma modalidad de actualización indicada precedentemente.

(v) Los contribuyentes que tengan derecho a este crédito, previo a su recuperación, deberán agregar a la renta extranjera afecta al IGC, una suma igual al crédito por IPE que en definitiva corresponda. Dicha suma deberá ser la menor que se obtenga al aplicar los siguientes límites:

1.- El impuesto efectivamente retenido y/o pagado al Estado extranjero, debidamente convertido a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio de la moneda extranjera de que se trate y actualizados al término del ejercicio, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el mes anterior al de su pago y el mes de noviembre del año comercial respectivo.

2.- El 32% de una cantidad tal que al restar dicho porcentaje, la cantidad resultante sea equivalente al monto neto de la renta percibida del exterior sobre la cual se calcula el citado crédito. Esta suma se obtiene luego de multiplicar el monto de la renta percibida del exterior, debidamente convertido a moneda nacional a la fecha de percepción y reajustado al término del ejercicio, por el factor 0,470588, el que resulta de dividir 32 por 68.

3.- El 32% de la RENFE, correspondiente al resultado consolidado de las utilidades o pérdidas de rentas gravadas en el extranjero afecta a impuesto en Chile, deducidos los gastos necesarios para producirla en la proporción que corresponda, más la totalidad de los créditos por IPE, conforme a lo señalado en el N° 6., de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, ya que de las rentas del artículo 42 N° 2 de la misma Ley, según lo dispuesto por el artículo 50 de la LIR, se pueden deducir los gastos o desembolsos efectivos o presuntos incurridos en su generación.

Si el contribuyente por el desarrollo de su actividad profesional se hubiera acogido al régimen de gastos presuntos, para los efectos de calcular el límite del 32% sobre la RENFE referido, el gasto presunto a rebajar hasta el 30% de los ingresos brutos, con tope de 15 UTA, se debe asignar a los honorarios de fuente chilena y extranjera en la misma proporción que tales ingresos representan en el total de ellos; ya que se presume que el citado gasto ampara a ambos tipos de rentas. Por otra parte, si hubiere optado por acogerse al régimen de gastos efectivos, deberá rebajar aquellos directamente relacionados con las rentas extranjeras y si se trata de gastos comunes deberá deducirlos proporcionalmente.

(vi) El crédito por IPE, se imputará al IGC con posterioridad a cualquier otro crédito autorizado por la ley, y los eventuales excedentes que pudieran resultar no podrán imputarse a las demás obligaciones tributarias que el contribuyente tenga que cumplir en el año tributario que se está declarando, ni ser devueltos por el Servicio de Tesorerías.

(vii) Conforme a lo dispuesto en el N° 7 de la Letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, el crédito por IPE sólo puede ser imputado en contra de rentas de fuente extranjera. Para estos efectos, se debe determinar qué parte del IGC corresponde a rentas de fuente chilena y qué parte corresponde a rentas de fuente extranjera, aplicando al monto del impuesto determinado el año tributario respectivo, la proporción que resulte de dividir el monto de las rentas de fuente chilena o de fuente extranjera, según corresponda, por el total de ambas rentas afectas al tributo mencionado agregado el crédito

(viii) El exceso de impuesto retenido o pagado por doble tributación podrá ser imputado a cualquier obligación anual de impuesto a la renta que tenga que declarar en el año tributario correspondiente. El remanente que aún quedare de la imputación antes señalada, ya sea, por no existir una obligación anual que cumplir o porque el excedente antes mencionado es superior a la referida obligación tributaria anual existente, será devuelto al contribuyente por el Servicio de Tesorerías, bajo la modalidad indicada en el artículo 97 de la LIR.

EJEMPLO	
A.- ANTECEDENTES	
(a) Honorarios brutos de fuente chilena percibidos en el año 2015, actualizados al 31.12.2016.....	\$ 50.000.000
(b) Retenciones practicadas sobre honorarios de fuente chilena actualizadas al 31.12.2016.....	\$ 5.000.000
(c) Honorarios líquidos percibidos de fuente extranjera en el año 2016 convertidos a moneda nacional y actualizados al 31.12.2016.	\$ 9.000.000
(d) Impuesto retenido en el exterior sobre honorarios de fuente extranjera convertido a moneda nacional y actualizado al 31.12.2016.....	\$ 4.500.000
(e) Gastos efectivos asociados a las rentas de fuente chilena actualizados al 31.12.2016.....	\$ 6.000.000
(f) Gastos asociados a las rentas de fuente extranjera actualizados al 31.12.2016.....	\$ 1.000.000
B.- DESARROLLO	
(a) <u>Cálculo del Crédito por Impuestos Pagados en el Extranjero</u> El crédito corresponderá al monto menor de las siguientes tres cantidades: ➤ Impuesto pagado en el extranjero ➤ 32% de una cantidad tal, que al restarle dicho %, la cantidad resultante sea el monto neto percibido. Dicho monto se determina a través de la siguiente operación: $\frac{\text{Renta Fuente Extranjera} \times 32\%}{0,68} = \frac{\$ 9.000.000 \times 32\%}{0,68}$ ➤ Límite: 32% s/RENFE = 32% s/\$ 12.235.294 RENFE = Ingresos percibidos de Fuente Extranjera – Gastos asociados + Crédito por IPE s/g Art. 41 A LIR RENFE = \$ 9.000.000 – 1.000.000 + \$ 4.235.294	\$ 4.500.000 ===== \$ 4.235.294 ===== \$ 3.915.294 =====
Monto crédito por IPE determinado.....	<u>\$ 3.915.294</u>
Distribución IGC entre rentas de fuente chilena y extranjera por aplicación de lo dispuesto en el N° 7 de la letra D) del artículo 41A de la misma ley, vigente en el año comercial 2016.	

Tipo de renta	Monto	Porcentaje	IGC determinado	IGC que corresponde a rentas de FCH y FE (4 x 3) = (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4 x 3) = (5)
➤ Rentas de fuente chilena	\$ 50.000.000			
➤ Menos: Gastos asociados	<u>\$ (6.000.000)</u>			
(=) Renta Neta	\$ 44.000.00	78,7%	\$ 7.133.561	\$ 5.614.113
➤ Renta de fuente extranjera	\$ 9.000.000			
➤ Más: Incremento por IPE	\$ 3.915.294			
➤ Menos: Gastos asociados	<u>\$ (1.000.000)</u>			
(=) Renta Neta	\$ 11.915.294	21,3%	\$ 7.133.561	<u>\$ 1.519.448</u>
Totales	\$ 55.915.294	100%		\$ 7.133.561
➤ IGC que corresponde a las rentas de Fuente Extranjera.....				<u>\$ 1.523.634</u>
(e) <u>Monto hasta el cual el IPE se reconoce como crédito</u>				
➤ El crédito por IPE se reconoce como tal hasta el monto del IGC que corresponde a los honorarios de fuente extranjera que en el caso del ejemplo asciende \$ 1.519.448 . El exceso de dicho crédito (\$ 3.915.294 - \$ 1.519.448 = \$ 2.395.846), no da derecho al contribuyente a ser recuperado de ningún otro impuesto, simplemente se pierde.				

A.1.2) Letra D.- del artículo 41 A de la LIR, vigente a contar del 1° de enero de 2017⁸:

Se aplican las mismas instrucciones impartidas en la letra A.1.1) anterior, pero considerando que la Ley N°20.899 eliminó la parte del N° 7 de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del 1° de enero de 2017⁹, que indicaba que los créditos correspondientes a IPE solo podían ser imputados en contra de los impuestos finales que se hubieren determinado sobre rentas de fuente extranjera. De esta forma, a partir de dicha fecha, este crédito por IPE puede ser imputado en contra de impuestos finales determinados tanto sobre rentas de fuente nacional como sobre rentas de fuente extranjera.

Cabe reiterar que, si el servicio fue prestado durante el ejercicio comercial 2016 y pagado durante el ejercicio comercial 2017, el crédito por IPE puede ser imputado en contra de impuestos finales determinados tanto sobre rentas de fuente nacional como sobre rentas de fuente extranjera.

A.2) Derecho a utilizar como crédito por IPE, los impuestos extranjeros que gravaron la prestación de servicios calificados como exportación por el SNA, a contar del 1° de enero de 2016, en el sistema unilateral.

La letra a), del N° 2 del artículo 1.- y el N° 1 del artículo 2.-, ambos de la Ley, modifican la letra C.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016¹⁰ y a partir del 1° de enero de 2017¹¹, respectivamente, incorporando el derecho a invocar el

⁸ De acuerdo al N°25) del artículo 1° de la Ley 20.780, en concordancia con el inciso primero del artículo primero transitorio de la misma ley.

⁹ De acuerdo al N° 2, del artículo 2.- de la Ley, la antigua letra D.- del artículo 41 A de la LIR, pasó a ser su actual letra E.-.

¹⁰ De acuerdo al numeral 7), del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780. Las instrucciones sobre la materia fueron impartidas mediante la Circular N° 12 de 2015.

¹¹ De acuerdo al numeral 25) del artículo 1°, en concordancia con el artículo primero de las disposiciones transitorias, ambos de la Ley N° 20.780. Cabe hacer presente, que el referido numeral 25) fue modificado, a su vez, por la letra k., del

crédito por IPE en el caso de servicios calificados de exportación por el SNA. Para ambos períodos se modificó el encabezado de la letra C.- y se agregó un párrafo final nuevo a la misma en los siguientes términos, respectivamente, destacándose el cambio en negrilla:

"C.- Rentas por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas, ***otras prestaciones similares y servicios calificados como exportación***, que hayan sido gravadas en el extranjero."

"A las mismas reglas de esta letra podrán sujetarse los contribuyentes que presten servicios calificados como exportación, de conformidad a lo establecido en el número 16 de la letra E del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974."

Las instrucciones generales en materia de créditos por IPE, están contenidas en Circular N° 48 de 2016, las que resultan aplicables en esta materia en todo aquello que no sea contrario a las presentes instrucciones.

Cabe hacer presente, que este crédito por IPE sólo da origen a un crédito imputable al Impuesto de Primera Categoría (IDPC), el cual, en su calidad de tal, puede ser imputado como crédito de IDPC en contra de los impuestos finales.

Por lo anterior y debido a que los contribuyentes acogidos al régimen de tributación de la letra A), del artículo 14 ter de la LIR, sólo pueden imputar en contra del IDPC aquellos créditos expresamente señalados en dicho artículo, el IPE no podrá ser invocado por los referidos contribuyentes como crédito en contra de impuesto alguno.

Para tener derecho al crédito por IPE, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) Los servicios deben ser prestados a contar del 1° de enero de 2016.
- b) Los servicios deben estar afectos en Chile al IDPC.
- c) El prestador debe ser un contribuyente con domicilio o residencia en Chile.
- d) El SNA debe calificar dichos servicios como exportación.

Cabe señalar que el crédito por IPE correspondiente a los servicios de exportación prestados durante el año comercial 2016 y que hayan sido pagados durante dicho año, podrá ser imputado al IDPC que se determine en el ejercicio sobre cualquier tipo de rentas. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el N°7 de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente para este período, la parte del IDPC que haya sido cubierta con IPE al ser este imputado como crédito por IDPC en contra de los impuestos finales, sólo podrá ser deducido de las rentas de fuente extranjera.

En consecuencia, a efectos de instruir la modificación a la letra C.-, del artículo 41 A de la LIR, debemos distinguir entre el artículo 41 A de la LIR vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016 y artículo 41 A de la LIR vigente a partir del año comercial 2017.

A.2.1) Letra C.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016¹²:

Atendido que la modificación legal en comento entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2016, en nada modifica la normativa vigente durante el año comercial 2015.

En consecuencia, estará sujeto a esta normativa el IPE que haya gravado los servicios de exportación prestados durante el año comercial 2016 y cuyo pago haya sido percibido durante dicho año.

i) Determinación del crédito por IPE en contra del IDPC.

Para el cálculo de este crédito por IPE, los contribuyentes deberán proceder de la siguiente manera:

N° 1, del artículo 8°.- de la Ley N° 20.899. Las instrucciones sobre la materia fueron impartidas mediante la Circular N° 48 de 2016.

¹² De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7), del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780.

(i) Deberán agregar a la RLI del IDPC una cantidad equivalente a los impuestos que hayan debido pagar o que se les hubiere retenido en el extranjero por tales rentas percibidas, convertidos, cuando corresponda, a su equivalente en pesos chilenos de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera a la fecha de percepción de la renta y reajustados, cuando corresponda¹³, siguiendo el procedimiento establecido en el N° 1, de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR.

Cabe señalar, que el cálculo de este crédito por IPE no da origen al denominado CTD, sino que sólo permite determinar el crédito imputable en contra del IDPC del ejercicio que se haya determinado sobre cualquier tipo de renta, y en el caso excepcional en que resulte un excedente de éste, podrá ser imputado en contra del IDPC que se determine en los ejercicios siguientes sobre cualquier tipo de rentas, hasta su total extinción.

(ii) La cantidad a agregar, y que constituye el crédito por IPE, respecto de estas rentas, corresponde a la cantidad menor entre las siguientes:

i) Primer límite: El impuesto que hubiere pagado o se le hubiere retenido por las rentas percibidas, convertidas a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha de percepción de la renta, conforme a lo señalado en el numeral (i) anterior.

ii) Segundo límite: La cantidad que resulte de aplicar la tasa del IDPC sobre una cantidad tal que al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente a las rentas percibidas. Esta cantidad puede determinarse multiplicando el monto de la renta percibida convertida a moneda nacional, por el factor que resulta de dividir la tasa del IDPC por cien menos la tasa del IDPC. Para el año comercial 2016 la tasa del IDPC corresponde a un 24%, por lo que el factor a considerar para el cálculo de éste crédito será de 0,315789 (24/76).

iii) Tercer límite: Conforme a lo establecido por el N° 6, de la letra E.-del artículo 41 A de la LIR, el crédito total por IPE, no podrá exceder del equivalente al 32% de la RENFE.

De esta forma, el crédito a utilizar será el límite menor de aquellas sumas calculadas conforme a los literales anteriores.

Los contribuyentes deberán mantener un control separado de los créditos por IPE que fueron imputados al IDPC, ya que estas sumas en ningún caso pueden ser devueltas al contribuyente, conforme a lo dispuesto en el N° 7.-, de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR.

ii) Imputación del crédito por IPE.

El crédito por IPE se imputará en contra del IDPC determinado sobre la renta líquida del ejercicio, ya sea de fuente chilena o extranjera, después de aquellos créditos que no dan derecho a reembolso y antes de aquellos que permiten su reembolso o devolución.

Conforme al N° 5, del artículo 41 B de la LIR, los créditos o deducciones del IDPC, en los que la ley no autorice expresamente su rebaja del impuesto que provenga de las rentas de fuente extranjera, sólo se deducirán del tributo que se determine por las rentas de fuente chilena.

Para tales efectos, deberá calcularse la parte del IDPC correspondiente sobre las rentas de fuente extranjera, el que resulta de multiplicar la renta líquida extranjera más el crédito por IPE que en definitiva resulte aplicable por la tasa del IDPC respectivo, la diferencia entre esta suma y la totalidad del IDPC arrojará el resultado del IDPC determinado sobre rentas de fuente chilena, en contra del cual procederán los demás créditos contemplados en nuestra legislación.

La parte del crédito por IDPC que haya sido solventada con este crédito por IPE, podrá ser utilizada como crédito en contra de los impuestos finales, de conformidad al artículo 56 N°3 y 63 de la LIR. En estos casos dicha parte deberá deducirse de los impuestos finales, a continuación de cualquier otro crédito o deducción autorizada por ley, en caso de resultar un excedente, este se extinguirá en el

¹³ Corresponde reajustar estas sumas, cuando sean percibidas por contribuyentes no obligados a determinar su renta efectiva según contabilidad completa.

ejercicio de su determinación, no pudiendo ser imputado a otros impuestos, a ejercicios siguientes o solicitar su devolución.

Cabe reiterar, a este respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 7, de la letra E.-, del artículo 41 A de la LIR, también vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016, que el IDPC, en la parte que se haya deducido de dicho tributo el crédito que establece el artículo 41 A de la LIR, no podrá ser imputado como crédito contra el IGC o IA que se determine sobre rentas de fuente chilena.

Para determinar qué parte del IGC o IA corresponde a rentas de fuente chilena y qué parte corresponde a rentas de fuente extranjera, se deberá aplicar al monto del IGC o IA determinado en el año tributario respectivo, la proporción que resulte de dividir el monto de las rentas de fuente chilena o de fuente extranjera más el crédito por IPE que en definitiva proceda, según corresponda, sobre el total de la renta imponible afecta al IGC o IA, despreciando las centésimas, según el caso.

iii) Tratamiento del excedente de crédito por IPE deducible del IDPC.

Cuando en la imputación de este crédito por IPE en contra del IDPC resulte un excedente, dicho excedente podrá ser imputado en contra del IDPC que se determine en los ejercicios siguientes sobre cualquier tipo de rentas, hasta su total extinción, según lo establecido en el N°4-, de la letra C., del artículo 41 A de la LIR.

Para efectos de su imputación, dicho excedente de crédito se reajustará en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el IPC entre el mes anterior al del cierre del ejercicio en que se haya determinado y el mes anterior al cierre del ejercicio de su imputación.

A.2.2) Letra C.-, del artículo 41 A de la LIR, vigente a contar del 1° de enero de 2017¹⁴:

Para el cálculo de este crédito por IPE, resultan aplicables las instrucciones impartidas en la letra A.2.1) anterior, con las siguientes modificaciones, considerando las tasas impositivas y los nuevos regímenes generales de tributación establecidos en las letras A) y B), del artículo 14 de la LIR:

i) En el segundo límite, la tasa general del IDPC, aplicable también para los contribuyentes sujetos a la letra A), del artículo 14 de la LIR corresponde a un 25%, a contar del año comercial 2017. Por su parte los contribuyentes sujetos a la letra B), del artículo 14 de la LIR, deberán aplicar una tasa de IDPC de 25,5%, durante el año comercial 2017, y de 27%, a partir del año comercial 2018. Por tanto, los factores a considerar para el cálculo de este crédito corresponden a 0,333333 (25/75); 0,342281 (25,5/74,5); y 0,369863 (27/73), respectivamente.

ii) Los contribuyentes acogidos a la letra B), del artículo 14 de la LIR, al imputar este crédito en contra del IDPC deberán incorporarlo de forma separada en el registro SAC a que se refiere la letra d), del número 2., de dicha norma, para luego imputarlo como crédito en contra de los IGC o IA, que se determinen sobre los retiros, dividendos o distribuciones, a continuación de cualquier otro crédito o deducción autorizada por ley y sin derecho a devolución del exceso o remanente que pudiera resultar de esta imputación.

iii) El excedente o remanente que se determine al imputar este crédito en contra del IDPC, no deberá incorporarse a los registros de créditos (SAC) que poseen los contribuyentes sometidos a los regímenes de las letras A) y B), del artículo 14 de la LIR.

iv) Finalmente, la parte del crédito por IDPC que haya sido solventada con este crédito por IPE, podrá ser utilizada como crédito en contra de los impuestos finales, que se determinen sobre cualquier tipo de rentas, sean de fuente chilena o extranjera, de conformidad al artículo 56 N°3 y 63 de la LIR.

Ejemplo práctico:

¹⁴ De acuerdo al numeral 25) del artículo 1°, en concordancia con el artículo primero de las disposiciones transitorias, ambos de la Ley N° 20.780. Cabe hacer presente, que el referido numeral 25) fue modificado, a su vez, por la letra k., del N° 1, del artículo 8°.- de la Ley N° 20.899.

ANTECEDENTES	
➤ Rentas percibidas del exterior por concepto de servicios de exportación	\$ 5.000.000
➤ Impuesto retenido en el extranjero. Tasa	25%
➤ Gastos directos asociados a las rentas percibidas	\$ 3.000.000

DESARROLLO	
(a) Cálculo del Crédito por Impuestos Pagados en el Extranjero El crédito corresponderá al monto menor de las siguientes tres cantidades:	
➤ Impuestos pagados y retenidos en el exterior	
Renta percibida $\frac{\$ 5.000.000 \times 25\%}{0,75} =$	\$ 1.666.667 =====
➤ La tasa del IDPC (A.C 2016 es 24%) sobre una cantidad tal que al deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultante sea el monto neto percibido. Dicho monto se determina a través de la siguiente operación:	
Renta percibida $\frac{\$ 5.000.000 \times 24\%}{0,76} =$	\$ 1.578.947 =====
➤ Límite: 32% s/RENFE = 32% s/\$ 3.578.947	1.145.263 =====
RENFE = Ingresos percibidos de Fuente Extranjera – Gastos asociados + Crédito por IPE s/g Art. 41 A LIR RENFE = \$ 5.000.000 – 3.000.000 + \$ 1.578.947	
➤ Se utiliza el límite menor	\$ 1.145.263 =====

A.3) Modificación del inciso primero del artículo 59 de la LIR, a contar del 1° de noviembre de 2016¹⁵.

Atendida la nueva regulación sobre precios de transferencia y operaciones transfronterizas entre partes relacionadas, establecida en los artículos 41 E y 41 F de la LIR¹⁶, la letra a), del N° 3 de la Ley elimina del inciso 1°, del artículo 59 del primer cuerpo legal referido, la expresión “, o bien, cuando posean o participen en el 10% o más del capital o de las utilidades del pagador o deudor, así como en el caso que se encuentren bajo un socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en el 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro”.

De esta forma se suprime la referida norma de relación que autorizaba a aumentar la tasa del IA o a eliminar el carácter de renta exenta de dicho impuesto, frente a las rentas derivadas de los siguientes supuestos de hecho:

i) Uso, goce o explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial (aumento de tasa de IA de 15% a 30%).

¹⁵ De acuerdo a lo dispuesto en la letra a), del N° 3 del artículo 1°, en concordancia con el artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley.

¹⁶ Mensaje de la Historia de la Ley, de fecha 06 de mayo de 2016, en sesión 20, Legislatura 364, disponible en la siguiente dirección: <http://www.bcn.cl/historiadelaey/nc/historia-de-la-ley/5699/>

ii) Uso, goce o explotación de nuevas variedades vegetales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales (aumento de tasa de IA de 15% a 30%).

iii) Uso, goce o explotación de programas computacionales¹⁷, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material o medio, de acuerdo con la definición o especificaciones contempladas en la Ley Sobre Propiedad Intelectual (aumento de tasa de IA de 15% a 30%).

iv) Servicios de ingeniería, profesionales o técnicos pagados a personas naturales o jurídicas sin domicilio o residencia en Chile, cualquiera sea el lugar donde se ejecute la prestación (aumento de tasa de IA de 15% a 20%).

v) Servicios de publicidad en el exterior y uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de internet, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B), del artículo 14 ter de la LIR, vigente a partir del año comercial 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016 y a partir del 1° de enero de 2017 (de exención de IA a tasa de IA de 20%).

En todos los casos señalados se mantiene el aumento de la tasa del IA o la pérdida del carácter de renta exenta de dicho impuesto, en la forma señalada, cuando el acreedor o beneficiario de las regalías o remuneraciones se encuentre constituido, domiciliado o residente en alguno de los países que formen parte de la lista a que se refieren los artículos 41 D y 41 H.

Finalmente, debido a que la eliminación rige a contar del 1° de noviembre de 2016, los pagos realizados a las personas relacionadas en los términos descritos en la parte suprimida, que hayan sido realizados hasta el 31 de octubre de 2016, se afectarán con el aumento de tasa de IA señalada o se gravarán con dicho impuesto, según corresponda.

A.4) Exención de IA a las sumas pagadas al exterior por concepto de trabajos y servicios de ingeniería o técnicos, en el caso de servicios exportables calificados como tales por el SNA, a contar del 1° de noviembre de 2016¹⁸.

La letra b), del N° 3, del artículo 1.- de la Ley agrega al párrafo segundo del N° 2), del artículo 59 de la LIR, la siguiente oración: *"Lo dispuesto en este párrafo se aplicará también a las sumas pagadas al exterior por trabajos y servicios de ingeniería o técnicos, en el caso de servicios exportables, siempre que el Servicio Nacional de Aduanas califique dichos servicios como exportación, de acuerdo a lo establecido en el número 16 de la letra E del artículo 12 del decreto ley N° 825, de 1974."*

Para que proceda la citada exención del IA, deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos:

- a) Cualquiera sea la fecha de prestación de los trabajos o servicios de ingeniería o técnicos, podrán acogerse a la exención aludida los pagos realizados a partir del 1° de noviembre de 2016.
- b) Los trabajos o servicios de ingeniería o técnicos deben guardar estricta relación con los servicios exportables, calificados de tales por el SNA.
- c) Los pagos deben considerarse razonables a juicio de este Servicio, debiendo para este efecto comunicarse en la forma y plazo que fije el Director. Las instrucciones a este respecto fueron impartidas mediante la Resolución Ex. N° 1 de 2003 y sus posteriores modificaciones, la que, entre otras cosas, dispone la obligación de presentar la Declaración Jurada 1854, cuyo retardo u omisión se sanciona conforme a lo señalado en el N° 1, del artículo 97 del Código Tributario.

B.- Pagos en efectivo por valores iguales o inferiores a \$5 e iguales o superiores a \$6.-

El artículo 13 y el artículo séptimo de las disposiciones transitorias de la Ley, disponen lo siguiente, respectivamente:

"Artículo 13.- En todos los pagos cuya solución se realice en dinero efectivo, las cantidades iguales o

¹⁷ Excepto los programas computacionales estándar, los cuales se encuentran exentos de IA.

¹⁸ De acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del N° 3., del artículo 1, en concordancia con el artículo tercero de las disposiciones transitorias, ambos de la Ley.

inferiores a \$5 se depreciarán a la decena inferior, y las cantidades iguales o superiores a \$6 se elevarán a la decena superior. Esta operación no generará efecto tributario alguno y no deberán modificarse los documentos tributarios que corresponda emitir.

Artículo séptimo.- Lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la presente ley entrará en vigencia el primer día del decimotercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Desde esa fecha, el Banco Central de Chile retirará de circulación todas las monedas de las denominaciones de \$1 y \$5, cualquiera sea su estado de conservación.

En todo caso, las monedas de las denominaciones de \$1 y \$5 conservarán su curso legal, poder liberatorio y circulación ilimitada en los términos del artículo 31 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile.¹⁹

De acuerdo a la norma de vigencia recién citada y atendido que la publicación en el Diario Oficial se efectuó el 26 de octubre de 2016, el artículo 13 regirá a partir del 1° de noviembre de 2017.

Conforme a dicho artículo, dada la eliminación de la obligatoriedad de acuñar monedas de uno y de cinco pesos dispuesta en el artículo 12 de la Ley, los pagos solucionados en efectivo, cualquiera sea la naturaleza de la operación, deberán aproximarse a la decena inferior cuando involucren cantidades de 1, 2, 3, 4, ó 5 pesos, o a la decena superior, cuando involucren cantidades de 6, 7, 8 ó 9 pesos.

Según lo dispone el propio texto del referido artículo 13, esta medida no producirá efecto tributario alguno y no deberán modificarse los documentos tributarios que corresponda emitir, ni las declaraciones de impuestos, ni las declaraciones juradas u otros instrumentos que deban presentarse en cumplimiento de deberes de información.

De esta forma, para aquellos contribuyentes que tributen de acuerdo a la ley sobre base percibida o devengada, corresponderá reconocer el ingreso por el monto señalado en la respectiva factura, boleta o contrato.

Desde el punto de vista del gasto, para aquellos contribuyentes que tributen considerando gastos pagados o adeudados, corresponderá reconocer el gasto por el monto señalado en la respectiva factura, boleta o contrato.

Por su parte, para aquellos contribuyentes que tributen sobre base percibida, por ejemplo, contribuyentes del artículo 14 ter letra A) de la LIR, corresponderá reconocer el ingreso efectivamente percibido, con tope del monto señalado en la respectiva factura, boleta o contrato.

Y para quienes tributen considerando gastos pagados, como por ejemplo, contribuyentes del artículo 14 ter letra A) de la LIR, corresponderá reconocer el gasto por el desembolso efectivamente realizado, con el límite del monto señalado en la respectiva factura, boleta o contrato.

Saluda a Ud.,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

JARB/CFS/LRP/PAO

DISTRIBUCIÓN:

- **AL BOLETIN**
- **A INTERNET**
- **OFICINA DE GESTIÓN NORMATIVA**
- **AL DIARIO OFICIAL, EN EXTRACTO**

¹⁹ El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central dispone lo siguiente: "Los billetes y monedas emitidos por el Banco serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y de circulación ilimitada; tendrán curso legal en todo el territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal. No se aplicará lo dispuesto en este artículo a las monedas de oro."